

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4799/2539

บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์

โจทก์

จำกั้ด

โจทก์

เจ้าหนี้

โจทก์

บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์

โจทก์

จำกั้ด

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

บริษัท กุ้งก้ามทอง จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (2)

ลูกหนี้เป็นบริษัทในเครือของเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ถือหุ้นอยู่ถึงร้อยละ42.8เท่ากับว่าเจ้าหนี้มีส่วนได้เสียอย่างมากการที่เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินเมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาในสถานะที่กิจการขาดทุนจึงเป็นการกระทำโดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินในลักษณะชั่วคราวชั่วคราวเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสดำเนินธุรกิจไปตามปกติในทางการค้าซึ่งอาจจะมีกำไรได้ในภายหลังเมื่อไม่ปรากฏว่าในขณะที่เจ้าหนี้ให้กู้ยืมนั้นลูกหนี้มีหนี้สินกับเจ้าหนี้อื่นใดมาก่อนอีกทั้งการกู้ยืมตลอดจนการออกตั๋วสัญญาใช้เงินแก่เจ้าหนี้ได้กระทำขึ้นก่อนที่ลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย5ถึง6ปีและในขณะนั้นไม่

ปรากฏว่ามีเจ้าหนี้รายใดฟ้องลูกหนี้จึงยังไม่พอฟังว่าในขณะนั้นลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้(จำเลย) เด็ดขาดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2536 เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษาจำนวน 10,526,204.86 บาทจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีท้ายคำขอรับชำระหนี้

ผู้คัดค้านนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้

ผู้คัดค้านสอบสวนแล้ว เห็นว่า หนี้ที่เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้กระทำขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจึงเป็นหนี้ที่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(2)เห็นควรให้ยกคำขอรับชำระหนี้รายนี้เสีย ทั้งสิ้น ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 107(1)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จำนวน10,315,865.66 บาทจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้คัดค้าน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางสอบสวนของผู้คัดค้านข้อเท็จจริงฟังได้ว่าลูกหนี้ ประกอบธุรกิจเลี้ยงกุ้งก้ามกามจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี 2524 มีนายศิริชัย บุณกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนได้ ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 ลูกหนี้เป็นบริษัทในเครือของเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้ถือหุ้นของลูกหนี้ร้อยละ 42.8 ต่อมากิจการของลูกหนี้ประสบภาวะขาดทุนประมาณปี 2526 ลูกหนี้ได้กู้ยืมเงินเจ้าหนี้ไปจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานและซื้อวัตถุดิบใช้ในกิจการของลูกหนี้โดยมีการนำรายการกู้ยืมลงในสมุดบัญชีระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้รวมจำนวนที่กู้ยืมเงิน 5,704,629.80 บาท ลูกหนี้จึงได้ออกตัวสัญญาใช้เงินลงวันที่ 1 มกราคม 2530 มอบให้เจ้าหนี้จำนวน 2 ฉบับเป็นเงิน 5,212,338.38 บาท และ 492,291.42 บาท โดยลูกหนี้สัญญาว่าจะใช้เงินตามตัว 2 ฉบับ ดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้เมื่อทวงถามพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.25 ต่อปีดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4 และ 5 ต่อมาเจ้าหนี้ได้เปลี่ยนกรรมการชุดใหม่หลายครั้งโดยนายศิริชัยไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2530 เจ้าหนี้จึงได้มอบให้ทนายความมีหนังสือทวงถามให้ลูกหนี้ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว แต่ลูกหนี้ผัดผ่อนไม่ชำระเจ้าหนี้จึงฟ้องลูกหนี้ต่อศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เป็นเงิน 5,704,629.80 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ตามคดีหมายเลขแดงที่ 16914/2535 ของศาลชั้นต้น ต่อมาเจ้าหนี้นำคดีนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีนี้และยื่นคำขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า เจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้ก่อหนี้ขึ้นโดยเจ้าหนี้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ เห็นว่า ลูกหนี้เป็นบริษัทในเครือของเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ถือหุ้นอยู่ถึงร้อยละ 42.8 เท่ากับว่าเจ้าหนี้มีส่วนได้เสียอย่างมาก การที่เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงิน เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาในสถานะที่กิจการ

ขาดทุน จึงเป็นการกระทำโดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินในลักษณะชั่วคราวชั่วคราวเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสดำเนินธุรกิจไปตามปกติในทางการค้าซึ่งอาจจะมีการไต่ถามในภายหลัง เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าในขณะที่เจ้าหนี้ให้กู้ยืมนั้นลูกหนี้มีหนี้สินกับเจ้าหนี้อื่นใดมาก่อน อีกทั้งยังได้ความว่าการกู้ยืมตลอดจนการออกตัวสัญญาใช้เงินแก่เจ้าหนี้ได้กระทำขึ้นก่อนปี 2530 ทั้งสิ้น ซึ่งเกิดก่อนที่ลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย 5 ถึง 6 ปี และในขณะนั้นไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหนี้รายใดฟ้องลูกหนี้จึงยังไม่พอพียงว่าในขณะนั้นลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ส่วนที่ผู้คัดค้านอ้างว่ามีเจ้าหนี้รายอื่นยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้อีก 2 รายนั้น ปรากฏว่าแต่ละรายยื่นขอรับชำระหนี้ไว้ประมาณ 20,000 บาทและ 30,000 บาท ซึ่งเป็นหนี้เพียงเล็กน้อย สำหรับข้อที่ผู้คัดค้านอ้างว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้ต่างมีนายศิริชัยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการด้วยกัน ย่อมจะต้องทราบสถานะทางการเงินของลูกหนี้นั้นเห็นว่า เจ้าหนี้กับลูกหนี้ต่างมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อกระทำการแทน นอกจากนายศิริชัยแล้วยังมีกรรมการอื่น ๆ ที่มีอำนาจกระทำการแทนได้ด้วยผู้คัดค้านก็ยอมรับว่านายศิริชัยได้ลาออกจากกรรมการของเจ้าหนี้เมื่อปี 2530 การฟ้องคดีแพ่งและคดีล้มละลายคดีนี้นายศิริชัยก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย ฉะนั้น ที่อ้างว่าเจ้าหนี้ต้องรู้ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นน่าจะเป็นการสันนิษฐานลอย ๆ โดยไม่มีข้อเท็จจริงใดแสดงว่าเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-สมาน เวทวินิจ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ